

[6] 대부계약 만료된 국유재산 관리 불철저

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제20조(대부기간)에 따르면 대부기간 만료 후 대부받는 자가 계속하여 대부를 받고자 할 때에는 기간만료 1개월 전에 대부계약 갱신을 신청하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용현황 조사)에 따르면 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있으며
 - 같은 요강 제37조(변상금부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금 사전통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 경남지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 중 대부계약기간이 만료된 국유재산의 관리 실태를 점검한 결과
 - 2011. 6. 30. ◎◎시에서 인수한 ‘경상남도 □□시 □□□읍 □□리 △△△-△△△(전, 48㎡)’ 소재 국유재산은 대부계약기간이 만료[계약기간 2011. 1. 1 ~ 2014. 12. 31. 대부료 324천 원] 되었고 대부계약 갱신 신청이 없었으며 무단점유 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등
 - [표 9] 및 [별표 3]과 같이 대부계약기간이 만료된 총 313건(변상금 사전통지 대상 금액 : 106,622천 원)의 국유재산에

대하여 대부계약 갱신 신청이 없었고 무단점유사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지 등을 하지 않고 있는 사실이 있음

[표 9] 대부계약 만료 연도별 변상금 사전 통지 미조치 현황

(단위 : 천 원)

대부계약 만료 연도	건 수	변상금 사전 통지 대상 금액
------------	-----	-----------------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 국유재산 대부계약기간이 만료되고 대부계약 갱신 신청이 없었으나 무단점유사실이 확인된 총 313건의 국유재산에 대하여 변상금 사전통지(대상금액 : 106,622천 원) 등의 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

[별 표 3]

국유재산 대부계약 만료 후 미조치 명세

(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	피대부자	계약 만료일자	변상금 사전 통지 대상 금액
----	----------	------	------------	--------------------

“기재 생략”